拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-０８８６０６
起案日	令和　８年　３月１２日
特許庁審査官	中村　祐一　　４４０５　２Ｏ００
特許出願人代理人	アインゼル・フェリックス＝ラインハルト（ほか　４名）　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）について
・請求項　１、３-１３、１６-２１
・引用文献等　１
・備考
引用文献１の段落［０００９］-［０１２４］、図１に記載された発明における、
（１）対物レンズ２２、
（２）レンズ保持部２５、

（３）光軸Ａｘ１、
（４）照射瞳（特に段落［００１３］）、
（５）照射瞳と共役な面（特に段落［００１３］）、
（６）透過照明光学系１０、
（７）制御部６５、
（８）照明側変調素子１６、
（９）ステージ駆動部３、
（１０）照明側変調素子１６を保持したターレットを回転させること（特に段落［００９６］）、
（１１）照射瞳の位置ＰＯに配置する照明側変調素子１６を変更すること（特に段落［００９６］）、
（１２）透過照明用光源５、
（１３）視野絞り１４とリレーレンズ１５とを併せた構成、
（１４）リレーレンズ１５、
（１５）視野絞り１４、
（１６）ＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子を用いた検出器６０（特に段落［００１８］）、
（１７）スライダー（特に段落［００９６］）は、
本願発明における、
（１）「対物レンズ（１０６）」（請求項１）、
（２）「対物レンズホルダ」（請求項１）、
（３）「光軸（１２０）」（請求項１）、
（４）「射出瞳（１０８）」（請求項１）、
（５）「共役面（１２４）」（請求項１）、
（６）「レンズ系（１０２）」（請求項１）、
（７）「制御装置（１１８）」（請求項１）、
（８）「変調素子（１１０）」（請求項１）、「第１の変調素子（１１０）」（請求項９）、
（９）「焦点駆動装置（１１５）」（請求項４）、
（１０）「変調素子（１１０）を前記光軸（１２０）に対して横方向に自動的に移動させる」こと（請求項６）、
（１１）「第１の変調素子（１１０）を別の第２の変調素子（４１０）により交換する」こと（請求項９）、
（１２）「照明ユニット（１２２）」（請求項１１）、
（１３）「集光レンズアパーチャチェンジャ（１２６）」（請求項１６）、
（１４）「集光レンズ（１１７）」（請求項１７）、
（１５）「集光アパーチャ絞りチェンジャ（１１６）」（請求項１７）、
（１６）「デジタル画像検出モジュール（１１２）」（請求項１８）、
（１７）「スライダ（２０２，２０８）」、

に相当する。
　してみると、本願の請求項１、３-１３、１６-２１に係る発明は、引用文献１に記載された発明である。

●理由２（進歩性）について
・請求項　１、３-１３、１６-２１
・引用文献等　１
・備考
　本願の請求項１、３-１３、１６-２１に係る発明は、引用文献１の段落［００９］-［０１２４］、図１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　２
・引用文献等　１-２
・備考
　当該請求項に係る発明において特定される技術事項は、引用文献２の段落［００１６］、［００３８］、［００６９］、図２等に記載されている（特に、引用文献２に記載のモジュレータ１８１１は、本願発明の「変調素子（１１０）」に相当する。）ので、本願の上記請求項に係る発明は、引用文献１-２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　１４
・引用文献等　１、３
・備考
　当該請求項に係る発明において特定される技術事項に関して、引用文献３の段落［００４０］には「コンデンサレンズ９や対物レンズ１２等の光学系に反射防止膜をコーティングすることができ、ノイズをさらに低減でき、また明るい偏光画像を取得することができる。」との記載があるので、本願の上記請求項に係る発明は、引用文献１、３に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項　１５
・引用文献等　１、４
・備考
　当該請求項に係る発明において特定される技術事項は、引用文献４の第６頁左上欄第１３行-右上欄第１３行に記載されている（特に、引用文献４に記載の変調器８は、本願発明の「変調素子（１１０）」に相当する。）ので、本願の上記請求項に係る発明は、引用文献１、４に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０２１／０６４８０７号
２．特開２０１４-０９２６４１号公報
３．国際公開第２００６／１２３７１２号
４．特開昭５１-１２８５４８号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ　２１／００　－　２１／３６

・先行技術文献　　特開２０１４-１９７０９１号公報
　　特開２００９-１６３０６９号公報

この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

◆　補正をする際の注意
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の外国語書面の翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部応用光学　中村　祐一（なかむら　ゆういち）
ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内線３２６９
※　〇〇〇〇@jpo.go.jp（上記「〇〇〇〇」に置き換えて、「PA20」と入力ください。「PA20」の「0」はアルファベットのオーですので、ご注意ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
清水　督史	中村　祐一	
３６１０	４４０５	